

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7223/2540

กรมตุลาการ
นาย ทวี ศักดิ์ ภา พล พันธุ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 138, มาตรา 391

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.อ. มาตรา 46

ป.วิ.พ. มาตรา 145

ฟ้องโจทก์ตั้งรูปคดีมาว่า จำเลยกับพวกร่วมกันขั้บรยณต์บรรทุกสินค้ำหลบหนี
ภาษีศุลกากรแล้วชนรยณต์ของโจทก์เสียหาย แต่โจทก์ไม่มีพยานมานำสืบให้เห็นว่า
จำเลยร่วมกับ ด. ขั้บรยณต์ชนรยณต์ของโจทก์อันเป็นการทำละเมิดโจทก์ คงได้
ความแต่เพียงว่า ด. เป็นผู้ขั้บรยณต์กระบะเจียวชนรยณต์ของโจทก์เสียหายโดย
จำเลยเป็นเพียงบุคคลภายนอกที่นั้งมาในรยณต์กระบะที่ ด.เป็นผู้ขั้บเท่านั้น โดยไม่
ปรากฏว่าจำเลยมีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่
รยณต์ของโจทก์ด้วย ทั้งไม่มีพฤติการณ์ใดแสดงให้เห็นว่าจำเลยได้รู้เห็นในการ
ทำละเมิดของ ด.หรือยุยงช่วยเหลือด.กระทำละเมิดโจทก์ แม้ ด. จะมีส่วนทำละเมิด
ขั้บรยณต์ของโจทก์เสียหายเพียงเท่านี้ก็ยังไม่ว่าจำเลยร่วมทำละเมิด
อันจะต้องรับผิดชอบโจทก์ด้วย คำพิพากษาคดีส่วนอาญาที่จำเลยคดีนี้ถูกฟ้องจนศาล
พิพากษาลงโทษไปเด็ดขาดแล้วนั้น ปรากฏเพียงคดีอาญานั้นจำเลยถูกฟ้องหาว่าร่วม
กับ ด. ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่และทำร้ายผู้อื่นตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 138,391,83 เท่านั้น ไม่มีมีประเด็นโดยตรงเกี่ยวกับความเสีย

หายรถยนต์ของโจทก์ข้อเท็จจริงในคดีอาญาดังกล่าวจึงเป็นคนละประเด็นกับคดีนี้ และไม่มีผลผูกพันจำเลยในคดีนี้ ดังนี้ คดีจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยทำละเมิดต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันขับรถยนต์บรรทุกสินค้าหลบหนีภาษี ศาลากรหลายรายการหลบหนีเจ้าหน้าที่ของโจทก์ เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ของโจทก์อีกชุดหนึ่งได้ตั้งด่านสกัดจับจำเลยกับพวกโดยนำรถยนต์ของโจทก์จอดให้ สัญญาณจำเลยกับพวกที่จะผ่านมาให้หยุดเพื่อตรวจค้น อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย แต่จำเลยกับพวกกลับร่วมกันขับรถยนต์คันดังกล่าวพุ่งเข้าชนรถยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหายหลายรายการคิดเป็นเงิน 20,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยใช้เงินและดอกเบี้ยรวมเป็นเงิน 23,275 บาท และดอกเบี้ยต่อไปอีกในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ในวันเกิดเหตุนายดำรงค์หรือไข่ ธรรมเสนเป็นผู้ขับรถยนต์บรรทุกสินค้าหลบหนีภาษีศาลากรเล่นเข้าชนรถยนต์ของโจทก์ตามฟ้องจำเลยเป็นเพียงผู้หนึ่งร่วมมาในรถยนต์กับนายดำรงค์หรือไข่เท่านั้น จำเลยจึงไม่ได้ทำละเมิดหรือร่วมทำละเมิดต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้

ศาลชั้นต้นภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นตามที่คู่ความนำเสนอโต้แย้งกันว่า ขณะที่เจ้าหน้าที่ของโจทก์นำรถยนต์ของโจทก์ออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านเพื่อตรวจจับรถชนสินค้าหลบหนีภาษีศุลกากร มีนายตำรวจหรือไซ้ขับรถยนต์กระบะบรรทุกสินค้าหลบหนีภาษีศุลกากรโดยมีจำเลยนั่งมาในรถด้วยความเร็วและไม่ยอมหยุดให้ตรวจเมื่อเจ้าหน้าที่ของโจทก์ให้สัญญาณหยุดเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนรถยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ของโจทก์จับจำเลยได้ ส่วนนายตำรวจหลบหนีไปต่อมาจำเลยถูกฟ้องเป็นคดีอาญาข้อหาความผิดต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 138 วรรคสอง, 391, 83 ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 357/2535 ของศาลชั้นต้น

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลยร่วมทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ คดีนี้ฟ้องโจทก์ตั้งรูปคดีมาว่า จำเลยกับพวกพร้อมกับขับรถยนต์บรรทุกสินค้าหลบหนีภาษีศุลกากรแล้วชนรถยนต์ของโจทก์เสียหาย โจทก์ไม่มีพยานมานำสืบให้เห็นว่าจำเลยร่วมกับนายตำรวจขับรถยนต์ชนรถยนต์ของโจทก์อันเป็นการทำละเมิดโจทก์พยานโจทก์เท่าที่นำสืบมาได้ความแน่ชัดแต่เพียงว่านายตำรวจเป็นผู้ขับรถยนต์กระบะเฉี่ยวชนรถยนต์ของโจทก์เสียหายจำเลยเป็นเพียงบุคคลภายนอกที่นั่งมาในรถยนต์กระบะที่นายตำรวจเป็นผู้ขับเท่านั้น โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยมีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่รถยนต์ของโจทก์ด้วยทั้งไม่มีพฤติการณ์ใดแสดงให้เห็นว่าจำเลยได้รู้เห็นในการทำละเมิดของนายตำรวจหรือยุยงช่วยเหลือนายตำรวจกระทำความผิดของโจทก์ แม้นายตำรวจจะมีส่วนทำละเมิดขับรถชนรถยนต์ของโจทก์เสียหายเพียงเท่านี้ก็ยังไม่พอถือว่าจำเลยร่วมทำละเมิดอันจะต้องรับผิดชอบโจทก์ด้วย ที่โจทก์อ้างว่าจำเลยถูกฟ้องในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 357/2535 ของ

ศาลชั้นต้น จนศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยแล้ว ข้อเท็จจริงในคดีอาญาดังกล่าว
ย่อมผูกพันจำเลยให้ฟังได้ว่าจำเลยทำละเมิดโจทก์ เห็นว่า คำพิพากษาคดีส่วนอาญา
ที่จำเลยคดีนี้ถูกฟ้องจนศาลพิพากษาลงโทษไปเด็ดขาดแล้วนั้น ก็ปรากฏเพียงว่าคดี
อาญานั้นจำเลยถูกฟ้องว่าร่วมกับนายดำรงหรือไขต่อสู้อัดขวางเจ้าพนักงานใน
การปฏิบัติหน้าที่และทำร้ายผู้อื่นเท่านั้น ไม่ได้มีประเด็นโดยตรงเกี่ยวกับความเสีย
หายรถยนต์ของโจทก์ ข้อเท็จจริงในคดีอาญาดังกล่าวจึงเป็นคนละประเด็นกับคดีนี้
และไม่มีผลผูกพันจำเลยในคดีนี้คดีฟังไม่ได้ว่าจำเลยทำละเมิดต่อโจทก์

พิพากษายืน

(ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-สันติ ทักราล-จารุณี ดันตยาคม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>